

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๕๓๑/๒๕๕๑
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๑๔/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ระหว่าง { กรุงเทพมหานคร

ผู้ฟ้องคดี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมพงศ์สยาม ที่ ๑

นายสมหวัง โล่สุวรรณกุล ที่ ๒

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๓

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๐๓๑/๒๕๔๘
หมายเลขแดงที่ ๔๒๗/๒๕๕๑ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔
ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนจำพวก
ไม่จำกัดความรับผิดชอบและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ดำเนินการก่อสร้างถนนเจ้าคุณทหาร
(ด้านฝั่งทิศใต้) จากถนนร่มเกล้าถึงถนนฉลองกรุง ตามสัญญาเลขที่ สนย. ๓๘/๒๕๔๔
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๔๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๖ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
(ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๖ บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๒

/พฤตจิตายน...



พฤตจิกายน ๒๕๔๖ และบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๑๐๘,๗๘๔,๘๒๙.๕๕ บาท มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๘๓๖ วัน ครอบคลุมเวลาตามสัญญาในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๗ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาตามสัญญาออกไปอีก ๘๖ วัน แต่ยังไม่ได้จัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญาในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตกลงผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างภายในวงเงิน ๕,๔๓๙,๕๔๕ บาท ตามหนังสือค้ำประกัน เลขที่ ๒๑๐๐๐๑๖๓๗/๒๐๐๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ และได้ค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไปให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวงเงิน ๑๐,๘๗๙,๐๙๐ บาท ตามหนังสือค้ำประกัน เลขที่ ๔๑๐๐๐๐๑๙๐/๒๐๐๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ หลังจากทำสัญญาปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา โดยดำเนินการก่อสร้างอย่างล่าช้า ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งผู้ใช้เส้นทางผ่านบริเวณก่อสร้างดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หยุดการก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ทั้งที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เร่งรัดการปฏิบัติงานหลายครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาและทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๙๐๑/๔๕๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ บอกละเมิดสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันเลขที่ ๒๑๐๐๐๑๖๓๗/๒๐๐๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๔๐๕/๗๑๗๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ บอกละเมิดสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญาหลายรายการ คือ ค่าปรับกรณีผิดสัญญาจำนวน ๒๕,๔๒๐,๕๔๗.๘๘ บาท และให้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ยกคืนไม่ครบจำนวน ๓,๑๔๘,๔๙๗.๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปจนถึงวันที่ชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๔๐๕/๗๑๘๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นเงินจำนวน ๓,๑๔๘,๔๙๗.๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

/ไปจนถึง...



ไปจนถึงวันที่ชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนประเภท ไม่จำกัดความรับผิดชอบและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องร่วมกับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบหนี้จำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ บังคับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันชำระเงินค่าเสียหาย อันเกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญาจำนวน ๒๕,๔๒๐,๕๔๗.๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๒. หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชำระเงินค่าเสียหาย อันเกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงินค่าเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญาในส่วนที่ขาดแทนเป็นจำนวนไม่เกิน ๕,๔๓๙,๕๔๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้า ที่หักคืนไม่ครบจำนวน ๓,๑๔๘,๔๙๗.๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปจนถึงวันที่ชำระเงินเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำคำให้การยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง แต่ปรากฏว่าไม่สามารถส่งคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ ศาลจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ให้เจ้าหน้าที่นำส่ง คำสั่งเรียกให้ทำคำให้การดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยวิธีปิดหมายตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ยื่นคำให้การต่อศาล

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า ได้ทำหนังสือคำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามหนังสือคำประกัน เลขที่ ๒๑๐๐๐๑๖๓๗/๒๐๐๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ และทำหนังสือคำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการคืน เงินค่าจ้างล่วงหน้าตามหนังสือคำประกัน เลขที่ ๔๑๐๐๐๐๑๕๐/๒๐๐๑ ลงวันที่ ๗

/ธันวาคม...



ธันวาคม ๒๕๔๔ ตามคำฟ้อง แต่เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ชำระเงินตามหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๑๐๐๐๑๖๓๗/๒๐๐๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ จำนวน ๕,๔๓๙,๕๔๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าหักคืนไม่ครบจำนวน ๓,๑๔๘,๔๙๗.๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปจนถึงวันที่ชำระเงินเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่าการคิดดอกเบี้ยของเงินค่าจ้างล่วงหน้างกล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังต้องร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามจำนวนที่ผู้ฟ้องคดียังหักจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนไม่ครบจำนวน ๓,๑๔๘,๔๙๗.๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปจนถึงวันที่ชำระเงินเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ดังนั้น เงินค่าจ้างล่วงหน้าอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวต้องคิดดอกเบี้ยด้วย โดยคิดตั้งแต่เวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับไว้ ตามนัยมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา เงินค่าจ้างล่วงหน้าตามผู้ฟ้องคดีได้จ่ายให้ไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องคิดดอกเบี้ยนับแต่เวลาที่มีการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การเพิ่มเติมในทำนองเดียวกับคำให้การและเห็นว่าในกรณีการคิดดอกเบี้ยของเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้เรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัด

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการปฏิบัติผิดสัญญา ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๙๐๑/๔๕๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ บอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยชอบตามข้อ ๗ ของสัญญาจ้างก่อสร้างถนนเจ้าคุณทหาร (ด้านฝั่งทิศใต้) จากถนนร่มเกล้าถึงถนนฉลองกรุง ตามสัญญาเลขที่ สนย. ๓๘/๒๕๔๔



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ประกอบกับข้อ ๑๓๑ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้ว ส่วนปัญหาที่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสัญญาและคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามฟ้องหรือไม่ เพียงใด นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ออกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐๘,๗๙๑ บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๗ ของสัญญาดังกล่าว คือ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ คิดเป็นค่าปรับทั้งสิ้น ๒๘,๑๗๖,๘๖๙ บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีประกอบแล้ว เห็นว่าผู้ฟ้องคดีรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดการก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๓๑ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ หรืออย่างช้าต้องบอกเลิกสัญญาก่อนที่จำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาตามข้อ ๑๓๒ ของข้อบัญญัติดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายหลังจากสิ้นสุดกำหนดเวลาตามสัญญาไปแล้วถึง ๒๕๙ วัน จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัติดังกล่าว อีกทั้งเงินค่าปรับเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าถ้ามีจำนวนที่สูงเกินส่วน ศาลมีอำนาจลดลงได้ตามที่เห็นสมควร ตามนัยมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงให้ลดค่าปรับลงเหลือร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา จึงคิดค่าปรับได้เพียง ๑๐,๘๗๘,๔๘๒.๙๕ บาท นอกจากนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการซ่อมถนนเจ้าคุณทหาร (ด้านฝั่งทิศใต้) ในบริเวณทางเชื่อมทางแยกของพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๘๕,๙๕๔ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๘ ของสัญญาดังกล่าว และยังปรากฏข้อเท็จจริงอีกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างได้ปริมาณงานจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดการก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๘๖,๐๗๑,๑๑๑.๖๘ บาท แต่มีงานทางเท้าซึ่งอยู่ในส่วนของงานที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเกิดชำรุดจำนวน ๔๕๐ ตารางเมตร คิดเป็นเงิน ๑๓๙,๖๓๕ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบงานและรับเงินค่าจ้างไปแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

/๗๗,๓๐๕,๙๑๗.๗๑ บาท...



๗๗,๓๐๕,๙๑๗.๗๑ บาท จึงเหลือเงินค่าจ้างในส่วนของการก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้รับเป็นเงินจำนวน ๘,๗๖๕,๑๙๓.๙๗ บาท แต่หลังจากบอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างบริษัท เสริมสว่นก่อสร้าง จำกัด ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๒๘,๒๙๗,๐๐๑.๗๒ บาท ตามสัญญาเลขที่ สนย. ๓๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ เมื่อนำเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จ มาหักออกจากเงินค่าจ้างตามสัญญาเดิมแล้วเหลือเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๒,๗๑๓,๗๑๗.๘๗ บาท จึงมีเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างงานส่วนที่เหลือสูงกว่าเงินค่าจ้างตามสัญญาเดิม เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๕,๕๘๓,๒๘๓.๘๕ บาท ซึ่งเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๘ ของสัญญาดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนี้ ค่าปรับกรณีผิดสัญญา จำนวน ๑๐,๘๗๘,๔๘๒.๙๕ บาท ค่าดูแลพื้นที่ระหว่างหยุดการก่อสร้าง จำนวน ๒๘๕,๙๕๔ บาท ค่างานทางเท้าที่ชำรุดจำนวน ๔๕๐ ตารางเมตร คิดเป็นเงินจำนวน ๑๓๙,๖๓๕ บาท ค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างส่วนที่เหลือ จำนวน ๕,๕๘๓,๒๘๓.๘๕ บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบตามสัญญาทั้งสิ้น ๑๖,๘๘๗,๓๕๕.๘๐ บาท แต่เมื่อหักเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้รับจำนวน ๘,๗๖๕,๑๙๓.๙๗ บาท และหักเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ๕,๔๓๙,๕๔๕ บาท คงเหลือค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้เงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๘๒,๖๑๖.๘๓ บาท นอกจากนี้ กรณีมีปัญหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามคำฟ้องหรือไม่ เพียงใด นั้น เห็นว่า ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่ และวรรคสอง บัญญัติว่า ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้ ประกอบกับ ข้อ ๕.๕ ของสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว กำหนดว่า ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าจำนวนที่เหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับถัดแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริง

/ปรากฏว่า...



ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วจำนวน ๑๐,๘๗๙,๐๙๐ บาท แต่มีเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ยังหักคืนไม่ครบจำนวน ๓,๑๔๘,๔๙๗.๗๔ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ยื่นคำให้การ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้โต้แย้งจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ยังหักคืนไม่ครบจำนวน ๓,๑๔๘,๔๙๗.๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปจนถึงวันฟ้อง คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ รวมเป็นดอกเบี้ยทั้งสิ้น ๙๙๖,๘๑๔.๓๘ บาท คิดเป็นเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ยังหักคืนไม่ครบรวมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๔๕,๓๑๒.๑๒ บาท สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้ค้ำประกันการคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าก็ต้องร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าจำนวนดังกล่าวด้วย ตามนัยมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้างว่าผู้ฟ้องคดีคิดดอกเบี้ยของเงินค่าจ้างล่วงหน้าไม่ถูกต้อง เนื่องจากในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดนัดนั้น เห็นว่า ตามนัยมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องคืนในกรณีดังกล่าวนี้ต้องคิดดอกเบี้ยเข้าด้วยโดยคิดตั้งแต่เวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับไว้ การคิดดอกเบี้ยของเงินค่าจ้างล่วงหน้าของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๒,๖๘๒,๖๑๖.๘๓ บาท และคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย จำนวน ๔,๑๔๕,๓๑๒.๑๒ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนจำกัดพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบในจำนวนเงินดังกล่าวด้วยตามนัยมาตรา ๑๐๗๗ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาและคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๒๗,๙๒๘.๙๕ บาท โดยในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้รับผิดชอบไม่เกินจำนวน ๔,๑๔๕,๓๑๒.๑๒ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖,๘๒๗,๙๒๘.๙๕ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ

/๗.๕ ต่อปี...



๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๑๔๘,๔๙๗.๗๔ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดี จำนวน ๑๗๐,๖๙๗.๕๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีขอคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้น ในส่วนจำนวนเงินค่าปรับตามสัญญาที่ได้วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดการก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๓๑ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ หรืออย่างช้าต้องบอกเลิกสัญญา ก่อนที่จำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ตามข้อ ๑๓๒ ของข้อบัญญัติดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายหลังจาก สิ้นสุดกำหนดเวลาตามสัญญาไปแล้วถึง ๒๕๙ วัน จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัติดังกล่าว อีกทั้งเงินค่าปรับเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ถ้ามีจำนวนที่สูงเกินส่วนศาลมีอำนาจ ลดลงได้ตามที่เห็นสมควรตามนัยมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงให้ลดค่าปรับลงเหลือร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา จึงคิดค่าปรับได้เพียง ๑๐,๘๗๘,๔๘๒.๙๕ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีขอชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดี ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๓๑ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดการก่อสร้างตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ หรืออย่างช้าก่อนจำนวนเงินค่าปรับ จะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาตามข้อ ๑๓๒ ของข้อบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎระเบียบที่กำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ และเหตุในการบอกเลิกสัญญาให้หน่วยงานภายในของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเท่านั้น โดยให้ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้ดุลพินิจในการบอกเลิกสัญญาภายใต้ เหตุผลความจำเป็นที่สมควร ดังนั้น จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด โดยผู้ฟ้องคดีถือเอาเหตุผลความจำเป็นที่ยังไม่บอกเลิกสัญญาสืบเนื่องจากการประสานงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ แต่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน



/โดยอยู่ระหว่าง...

โดยอยู่ระหว่างรอผลอนุมัติสินเชื่อสนับสนุนจากธนาคาร รวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้ถนนที่ว่างแต่ยังค้างไม่แล้วเสร็จเป็นประการสำคัญ ประกอบกับงานในส่วนที่เหลือมีอยู่เพียงประมาณร้อยละ ๒๐ ของงานทั้งหมด และเป็นงานส่วนย่อย มีชิ้นงานหลัก หากรีบเร่งบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีก็ต้องจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินการด้วยความยากลำบาก เพราะไม่มีผู้รับเหมารายใดต้องการทำงานที่เหลือเป็นเศษเล็กเศษน้อย อีกทั้งผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการของบประมาณเพิ่ม และจะต้องดำเนินการจัดจ้างใหม่ตามวิธีการขั้นตอนของระเบียบราชการ โดยต้องใช้ระยะเวลาที่เนิ่นนานมาก ก่อให้เกิดความยากลำบากแก่ผู้สัญจรบนถนนเส้นดังกล่าว และทำความเดือดร้อนแสนสาหัสแก่ผู้อาศัยอยู่บริเวณเส้นทางที่ยังไม่แล้วเสร็จ ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงถือมิได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัติที่ศาลปกครองชั้นต้นใช้เป็นเหตุผลในการลดค่าปรับแต่อย่างใด ในกรณีลดเบี้ยปรับนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ บัญญัติไว้ว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการจะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิจารณาถึงทางได้เสียของเจ้าหน้าที่ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน... และจากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมทำสัญญาเลขที่ สนย. ๓๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนเจ้าคุณทหาร (ด้านฝั่งทิศใต้) จากถนนร่มเกล้าถึงถนนฉลองกรุง โดยทราบตั้งแต่แรกแล้วว่า หากการก่อสร้างล่าช้าผิดสัญญาจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรุงเทพมหานคร ผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด ประกอบกับในขณะปัจจุบันปัญหาการจราจรเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข การลงมือสร้างทางแล้วต้องเกิดความล่าช้าไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่อาจแก้ตัวได้ แม้จะไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดีก็ตาม อีกทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญารั้งนี้มีใช้เกิดเพียงแค่ทรัพย์สิน หากแต่ยังเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ฟ้องคดีอื่นไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ ผู้ฟ้องคดีเคยมีมติยินยอมขยายเวลาการก่อสร้าง และเมื่อเห็นว่าการก่อสร้างล่าช้า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปหลายครั้ง จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้โอกาสแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ให้สร้างถนน...

ให้สร้างถนนแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังทำผิดสัญญาทั้งๆ ที่รู้แน่ว่า ความเสียหายต้องเกิดแก่ทางราชการ ผู้ฟ้องคดี และประชาชน การพิจารณาลดค่าปรับ ของศาลปกครองชั้นต้น จึงเป็นไปโดยไม่มีเหตุผลตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมาย แห่งแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ การหักเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้รับจากค่าเสียหายนั้น เป็นการหักซ้ำซ้อน กล่าวคือ ตามที่ศาลปกครองชั้นต้น ได้วินิจฉัยว่า ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามสัญญาให้แก่ ผู้ฟ้องคดีดังนี้ ค่าปรับกรณีผิดสัญญาจำนวน ๑๐,๘๗๘,๔๘๒.๕๕ บาท ค่าดูแลพื้นที่ ระหว่างหยุดการก่อสร้างจำนวน ๒๘๕,๙๕๔ บาท ค่างานทางเท้าที่ชำรุดจำนวน ๑๓๙,๖๓๕ บาท ค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ จำนวน ๕,๕๘๓,๒๘๓.๘๕ บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบตามสัญญา ทั้งสิ้น ๑๖,๘๘๗,๓๕๕.๘๐ บาท แต่เมื่อหักเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้รับจำนวน ๘,๗๖๕,๑๙๓.๙๗ บาท และหักเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำมาชำระ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ๕,๔๓๙,๕๔๕ บาท คงเหลือค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้เงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๘๒,๖๑๖.๘๓ บาท และการที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๘๘๗,๓๕๕.๘๐ บาท โดยให้หักเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้รับค่าจ้าง จำนวน ๘,๗๖๕,๑๙๓.๙๗ บาท เป็นการหักกลบลบหนี้ที่ซ้ำซ้อนกัน และเมื่อหักเงินตามหนังสือคำประกันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระแล้วจำนวน ๕,๔๓๙,๕๔๕ บาท จึงคงเหลือค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้เพียง ๒,๖๘๒,๖๑๖.๘๓ บาท นั้น ยังไม่ถูกต้อง เนื่องจากค่าเสียหายตามฟ้อง จำนวน ๒๕,๔๒๐,๕๔๗.๘๘ บาท นั้น เป็นค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้หักกลบลบหนี้เงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้รับจำนวน ๘,๗๖๕,๑๙๓.๙๗ บาท ออกจากค่าเสียหายซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๓๔,๑๘๕,๗๔๑.๘๕ บาท แล้วก่อนฟ้องคดี ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้คิดคำนวณและหักเงินค่าจ้าง มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าปรับ

๒๘,๑๗๖,๘๖๙ บาท

- ค่าจัดซ่อมดูแลพื้นที่ฯ

๒๘๕,๙๕๔ บาท



/- ค้างงาน...

- ค่างานทางเท้าที่ชำรุด	๑๓๙,๖๓๕ บาท
- ค่าก่อสร้างงานเหลือที่สูงขึ้น	๕,๕๘๓,๒๓๘.๘๕ บาท
รวมเป็น	๓๔,๑๘๕,๗๔๑.๘๕ บาท
- หักค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้รับ	๘,๗๖๕,๑๙๓.๙๗ บาท
ค่าเสียหายตามฟ้อง	๒๕,๔๒๐,๕๔๗.๘๘ บาท

ทั้งนี้ ปรากฏตามหนังสือสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๙๐๑/๙๖๑๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ท้ายคำแถลงของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดได้โปรดพิจารณาพิพากษาแก้ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่พิจารณาให้ลดเงินค่าปรับลงเหลือร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นค่าปรับเพียง ๑๐,๘๗๘,๔๘๒.๙๕ บาท เป็นไม่ลดค่าปรับ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีคิดเป็น เงินค่าปรับทั้งสิ้น ๒๘,๑๗๖,๘๖๙ บาท กับพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ที่พิจารณาหักเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้รับจำนวน ๘,๗๖๕,๑๙๓.๙๗ บาท เป็นไม่หักเงินจำนวนดังกล่าวออกจากค่าเสียหาย และพิพากษา แก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นให้เป็นไปตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง แต่ปรากฏว่าไม่สามารถส่งคำสั่งเรียกให้ทำคำแก้อุทธรณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ ศาลจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ให้เจ้าหน้าที่นำส่ง คำสั่งเรียกให้ทำคำแก้อุทธรณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยการปิดหมาย ตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาล

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้น ส่วนตามกับผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญา



/ว่าจ้าง...

ว่าจ้างผู้ผูกฟองคัตที่ ๑ ให้ก่อสร้างถนนเจ้าคุณทหาร (ด้านฝั่งทิศใต้) จากถนนร่มเกล้า ถึงถนนฉลองกรุง ตามสัญญาเลขที่ สนย. ๓๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ แก่ไขสัญญา ๓ ครั้ง และทำบันทึกต่อท้ายสัญญาอีก ๒ ครั้ง เป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๐๘,๗๘๔,๘๒๙.๕๕ บาท มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๘๓๖ วัน ครบกำหนดตามสัญญา ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๗ ต่อมา ผู้ผูกฟองคัตที่ ๑ ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาตามสัญญา ออกไปอีก ๘๖ วัน จึงครบกำหนดอายุสัญญาในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ ผู้ผูกฟองคัตที่ ๑ ไม่ทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญา ให้ผู้ผูกฟองคัตที่ ๑ และผู้ผูกฟองคัตที่ ๒ ร่วมกันชำระค่าเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญา จำนวน ๒๕,๔๒๐,๕๔๗.๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี หากผู้ผูกฟองคัตที่ ๑ และผู้ผูกฟองคัตที่ ๒ ไม่ชำระ ให้ผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ ชำระค่าเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญาในส่วนที่ขาดแทน เป็นเงินจำนวน ๕,๔๓๙,๕๔๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ เห็นว่า ข้อ ๑๓๑ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งบัญญัติขึ้นใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีเอง เพื่อไม่ให้งานของผู้ฟ้องคดีที่ว่าจ้างเอกชนเสร็จล่าช้า หรือทำให้เอกชนต้องถูกปรับจากการผิดสัญญาเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องบอกเลิกสัญญาที่ผู้ผูกฟองคัตที่ ๑ ผิดสัญญาก่อนที่จำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีกลับใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายหลังจากสิ้นสุดกำหนดตามสัญญาไปแล้วถึง ๒๙๕ วัน (ที่ถูกคือ ๒๕๙ วัน) โดยอ้างว่า ข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎระเบียบที่กำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติและเหตุในการบอกเลิกสัญญาให้หน่วยงานภายในของผู้ฟ้องคดีสามารถใช้อบอกเลิกสัญญาภายใต้เหตุผลความจำเป็นที่สมควร จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแต่อย่างใด ทั้งที่ความจริงแล้ว เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้คิดค่าปรับได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจึงชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การลดเบี้ยปรับของศาลปกครองชั้นต้นไม่มีเหตุผล เนื่องจากผู้ผูกฟองคัตที่ ๑ ยินยอมเข้าดำเนินการก่อสร้างถนน โดยผู้ผูกฟองคัตที่ ๑



/ทราบตั้งแต่...

ทราบตั้งแต่แรกแล้วว่า หากการก่อสร้างล่าช้าผิดสัญญาจะก่อให้เกิดความเสียหาย โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปหลายครั้งนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการก่อสร้างถนนไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญา เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาและข้อบัญญัติของผู้ฟ้องคดีเอง ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเห็นชัดแจ้งแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถที่จะทำการก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จตามสัญญา แทนที่จะบอกเลิกสัญญาแล้วดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินการก่อสร้างต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับปล่อยให้เวลาทอดยาวออกไปทำแต่เพียงหนังสือแจ้งเตือนเท่านั้น แม้ว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีออกหนังสือแจ้งเตือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เร่งทำงานนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หยุดทำงานแล้วโดยสิ้นเชิง ซึ่งเท่ากับว่าผู้ฟ้องคดีเองก็มีความผิดอยู่ด้วย ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาลดเบี้ยปรับลง จึงเป็นการสมควรตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ศาลปกครองชั้นต้นหักเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้รับจากผู้ฟ้องคดีโดยหักจากค่าเสียหายนั้น เป็นการไม่ถูกต้อง เพราะผู้ฟ้องคดีได้นำไปหักแล้ว ก่อนที่จะเป็นทุนทรัพย์ในการฟ้องคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาโดยนำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมาปรับกับคดี แล้วพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๘๘๗,๓๕๕.๘๐ บาท จึงต้องนำค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานให้แล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้รับเงินจากผู้ฟ้องคดี จำนวน ๘,๗๖๕,๐๘๓.๙๗ บาท มาหักออกก่อน และนำหนี้ในส่วนที่เหลือหักด้วยเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำไปชำระให้กับผู้ฟ้องคดีแล้ว จำนวน ๕,๔๓๙,๕๕๕ บาท จึงเหลือค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งสิ้น ๒,๖๘๒,๖๑๖.๘๓ บาท ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ดำเนินการก่อสร้างถนนเข้าชุมชนทหาร (ด้านฝั่งทิศใต้) จากถนนร่มเกล้าถึงถนนฉลองกรุง ตามสัญญาเลขที่ สนย. ๓๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๖ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๖ บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๑๐๘,๗๘๔,๘๒๙.๕๕ บาท มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๘๓๖ วัน ครบกำหนดเวลาตามสัญญาในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๗ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาตามสัญญาออกไปอีก ๘๖ วัน จึงครบกำหนดอายุสัญญาในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ แต่ยังไม่ได้จัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญา ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตกลงผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างภายในวงเงิน ๕,๔๓๙,๕๔๕ บาท ตามหนังสือค้ำประกัน เลขที่ ๒๑๐๐๐๐๑๖๓๗/๒๐๐๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ และได้ค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไปให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวงเงิน ๑๐,๘๗๙,๐๙๐ บาท ตามหนังสือค้ำประกัน เลขที่ ๔๑๐๐๐๐๐๑๙๐/๒๐๐๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ หลังจากทำสัญญาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ โดยดำเนินการก่อสร้างอย่างล่าช้าและได้หยุดการก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เร่งรัดการปฏิบัติงานและเพิ่มเครื่องจักรและเครื่องมือในการก่อสร้างหลายครั้ง ตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗ หนังสือลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ หนังสือลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ และหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ ตามลำดับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดถึงหกเดือน ทั้งที่งานก่อสร้างไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงและผู้ใช้เส้นทางผ่านบริเวณก่อสร้าง อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หยุดงานก่อสร้างทั้งหมดแล้ว



/การกระทำ...

การกระทำความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการปฏิบัติผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ
 สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๙๐๑/๔๕๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗
 บอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงินตามหนังสือ
 คำประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างบริษัท เสริมสรวงก่อสร้าง
 จำกัด ให้ก่อสร้างงานที่เหลือต่อไปจนแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สนย. ๓๙/๒๕๔๘
 ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ในวงเงิน ๒๘,๒๙๗,๐๐๑.๗๒ บาท โดยราคางานที่คงเหลือ
 ตามสัญญาเดิมมีจำนวน ๒๒,๗๑๓,๗๑๗.๘๗ บาท จึงมีค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากเดิม
 จำนวน ๕,๕๘๓,๒๘๓.๘๕ บาท ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
 ได้ชำระเงินตามหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๑๐๐๐๑๖๓๗/๒๐๐๑
 ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ จำนวน ๕,๔๓๙,๕๕๕ บาท หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดี
 ได้มีหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๔๐๕/๗๑๗๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘
 แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ชำระค่าเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญาหลายรายการ คือ ค่าปรับกรณีผิดสัญญา
 จำนวน ๒๘,๑๗๖,๘๖๙ บาท ค่าดูแลพื้นที่ระหว่างหยุดการก่อสร้าง จำนวน ๒๘๕,๙๕๔ บาท
 ค่างานทางเท้าที่ชำรุดจำนวน ๔๕๐ ตารางเมตร คิดเป็นเงินจำนวน ๑๓๙,๖๓๕ บาท
 ค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างส่วนที่เหลือ จำนวน ๕,๕๘๓,๒๘๓.๘๕ บาท
 รวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งสิ้นจำนวน ๓๔,๑๘๕,๗๔๑.๘๕ บาท เมื่อหักค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ทำงานแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้รับจำนวน ๘,๗๖๕,๑๙๓.๘๗ บาท จึงเป็นค่าเสียหายตามฟ้อง
 จำนวน ๒๕,๔๒๐,๕๔๗.๘๘ บาท และให้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ยกคืนไม่ครบจำนวน
 ๓,๑๔๘,๔๙๗.๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปจนถึงวันที่ชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่
 วันได้รับหนังสือ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๔๐๕/๗๑๘๐ ลงวันที่ ๑๙
 ธันวาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงินตามหนังสือคำประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้า
 เป็นเงินจำนวน ๓,๑๔๘,๔๙๗.๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปจนถึงวันที่ชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน
 นับแต่วันได้รับหนังสือ แต่เมื่อครบกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



/ไม่ชำระเงิน...

ไม่ชำระเงินจำนวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาและคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๒๗,๙๒๘.๙๕ บาท โดยในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้รับผิดชอบไม่เกินจำนวน ๔,๑๔๕,๓๑๒.๑๒ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖,๘๒๗,๙๒๘.๙๕ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๑๔๘,๔๙๗.๗๔ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้เป็นไปตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้หรือไม่ เพียงใด คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเฉพาะในประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นลดค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาลงเหลือเพียงร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นค่าปรับเพียง ๑๐,๘๗๘,๔๘๒.๙๕ บาท โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๘,๑๗๖,๘๖๙ บาท และไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่พิจารณาหักเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้รับจำนวน ๘,๗๖๕,๑๙๓.๙๗ บาท ออกจากจำนวนเงินค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ เพราะผู้ฟ้องคดีได้หักออกจากจำนวนเงินค่าเสียหายทั้งหมดแล้ว ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๓๗๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า ถ้าลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ก็ดี หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ให้ปรับเบี้ยปรับ ถ้าการชำระหนี้ อันจะพึงทำนั้นได้แก่งวดการอันใดอันหนึ่ง หากทำการอันฝ่าฝืนมูลหนี้เมื่อใด ก็ให้ปรับเบี้ยปรับเมื่อนั้น มาตรา ๓๘๓ บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลง

/เป็นจำนวน...



เป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิจารณาถึงทางได้เสียของเจ้าหน้าที่ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้วสิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป... ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๑๓๑ กำหนดว่า ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด... และข้อ ๑๓๒ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้หน่วยงานเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น ประกอบกับสัญญา เลขที่ สนย. ๓๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ข้อ ๗ กำหนดว่า ...ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา... ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย... และข้อ ๑๗ กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐๘,๗๘๑ บาท...นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง.... ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา...ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย เห็นว่า เมื่อคดีนี้ไม่มีการโต้แย้งว่า ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๗ ปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ คือ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ รวม ๒๕๙ วัน โดยคิดค่าปรับวันละ ๑๐๘,๗๘๑ บาท รวมเป็น



/จำนวน...

จำนวน ๒๘,๑๗๖,๘๖๙ บาท นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กรณีจึงต้องพิจารณาเพียงว่า สมควรปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพียงใด นั้น เห็นว่า แม้ว่า ตามข้อ ๑๓๑ และข้อ ๑๓๒ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ มีเจตนารมณ์ ที่จะให้เอกสิทธิ์คู่สัญญาฝ่ายราชการในฐานะผู้ว่าจ้างให้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว หากเห็นว่าคู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือหากปฏิบัติตามสัญญาต่อไป จะเป็นอุปสรรคต่อการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐก็ตาม แต่ในอีก ด้านหนึ่งบทบัญญัติดังกล่าวยังมุ่งหมายให้ผู้รับจ้างคู่สัญญาต้องทำงานตามสัญญา ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยเร็ว หรือภายในเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นสำคัญ โดยไม่ประสงค์ให้เรียกค่าเสียหายที่สูงเกินสมควรแต่อย่างใด อีกทั้งยังคุ้มครองคู่สัญญาฝ่ายเอกชนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ มิให้ต้องรับภาระ จากเงินค่าปรับในจำนวนที่สูงเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง และเมื่อเงินค่าปรับ ตามสัญญาจ้างนั้น นอกจากจะเป็นหลักประกันให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ยังเป็นข้อตกลงที่กำหนดค่าเสียหายระหว่างคู่สัญญาไว้ล่วงหน้าในกรณีที่มีการผิดสัญญา จึงเข้าลักษณะเป็นเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๗๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งในการพิจารณาคดีหากศาลเห็นว่าเบี้ยปรับที่ลูกหนี้ต้องชำระสูงเกินส่วน ศาลก็มีอำนาจ พิจารณาลดค่าปรับลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ โดยพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามนัย มาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามสัญญา เลขที่ สนย. ๓๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวม ๓ ครั้ง และครบกำหนดเวลาตามสัญญาในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๗ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาตามสัญญาออกไปอีก ๘๖ วัน เป็นกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ก่อสร้างต่อไป โดยผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หยุดงานก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ ในขณะที่จำนวนเงินค่าปรับร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง ตามข้อ ๑๓๒ ของข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ จะครบกำหนดในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควรดำเนินการบอกเลิกสัญญาในวันดังกล่าว



/เว้นแต่คู่สัญญา...

เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น แต่จากข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยินยอมเสียค่าปรับดังกล่าวแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยไปถึง ๒๕๙ วัน จึงยกเลิกสัญญา ทำให้ค่าปรับมีจำนวนสูงถึง ๒๘,๑๗๖,๘๖๙ บาท หรือร้อยละ ๒๕.๙ ของวงเงินค่าจ้าง ซึ่งเกินกว่าค่าจ้างที่ค้างอยู่จำนวน ๒๒,๗๑๓,๗๑๗.๘๗ บาท อีกทั้งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีรู้อยู่แล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน อันเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา ซึ่งผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และหากผู้ฟ้องคดียกเลิกสัญญาเสียตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเสียค่าปรับเพียง ๑๐,๘๗๘,๔๘๒.๙๕ บาท เท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดียกเลิกสัญญาล่าช้าและเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียค่าปรับเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างจึงไม่เป็นธรรม และเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน อันมีเหตุสมควรที่ศาลจะลดค่าปรับลงเหลือเพียงร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา การที่ศาลปกครองชั้นต้นลดค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบเหลือเพียงร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ จำนวน ๑๐,๘๗๘,๔๘๒.๙๕ บาท นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ข้อ ๑๓๒ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นเพียงการกำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภายในของผู้ฟ้องคดีให้เป็นไปในทางเดียวกันเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีมีดุลพินิจบอกเลิกสัญญาเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสมหรือจำเป็นได้ นั้น จึงฟังไม่ขึ้น

ประเด็นที่สอง การที่ศาลปกครองชั้นต้นหักเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้รับจำนวน ๘,๗๖๕,๑๙๓.๙๗ บาท ออกจากจำนวนเงินค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ ถูกต้องแล้วหรือไม่ นั้น เห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ๓ รายการ ได้แก่ ค่าซ่อมถนนซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ใช้จ่ายไปเป็นเงิน ๒๘๕,๙๕๔ บาท ค่างานทางเท้าซึ่งอยู่ในส่วนของงานที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเกิดชำรุดจำนวน ๔๕๐ ตารางเมตร คิดเป็นเงิน ๑๓๙,๖๓๕ บาท และค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างบริษัท เสริมสรวงก่อสร้าง จำกัด ให้ก่อสร้างงานส่วนที่



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังทำไม่เสร็จ เฉพาะส่วนที่ต้องจ่ายเพิ่มจากค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างเดิมจำนวน ๕,๕๘๓,๒๘๓.๘๕ บาท (๒๘,๒๘๗,๐๐๑.๗๒ - ๒๒,๗๑๓,๗๑๗.๘๗) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๘,๘๗๒.๘๕ บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวยังมีได้หักค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้รับจำนวน ๘,๗๖๕,๑๘๓.๘๗ บาท ออกไป ดังนั้น จึงต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมาหักออกด้วย จะเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับจำนวน ๒,๗๕๖,๓๒๑.๑๒ บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระค่าปรับตามสัญญา จำนวน ๑๐,๘๗๘,๔๘๒.๘๕ บาท มิใช่ ๒๘,๑๗๖,๘๖๘ บาท ตามฟ้อง จึงต้องนำเงินค่าปรับดังกล่าวมาหักออกจากเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิได้รับด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสัญญาอีกจำนวน ๘,๑๒๒,๑๖๑.๘๓ บาท (๑๐,๘๗๘,๔๘๒.๘๕ - ๒,๗๕๖,๓๒๑.๑๒) แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ชำระเงินตามหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๑๐๐๐๐๑๖๓๗/๒๐๐๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ จำนวน ๕,๔๓๘,๕๔๕ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสัญญาด้วย เหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายเพื่อชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาจ้างเป็นเงิน ๒,๖๘๒,๖๑๖.๘๓ บาท (๘,๑๒๒,๑๖๑.๘๓ - ๕,๔๓๘,๕๔๕) การที่ศาลปกครองชั้นต้นหักเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้รับจำนวน ๘,๗๖๕,๑๘๓.๘๗ บาท ออกจากค่าเสียหายจึงถูกต้องแล้ว มิใช่การหักลบกลบหนี้ที่เข้าซ้อนกันดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้นเช่นกัน สำหรับเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไปล่วงหน้าและยังหักคืนไม่ครบ ซึ่งต้องคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓,๑๔๘,๔๘๗.๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปจนถึงวันฟ้อง คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ รวมเป็นดอกเบี้ยทั้งสิ้น ๙๙๖,๘๑๔.๓๘ บาท คิดเป็นเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ยังหักคืนไม่ครบรวมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๔๕,๓๐๒.๑๒ บาท คู่กรณีไม่อุทธรณ์ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาและคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๒๗,๙๒๘.๘๕ บาท โดยในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้รับผิดชอบไม่เกินจำนวน ๔,๑๔๕,๓๐๒.๑๒ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



/ร่วมกัน...

ร่วมกันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖,๘๒๗,๘๒๘.๙๕ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๑๔๘,๔๙๗.๗๔ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาล บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี จำนวน ๑๗๐,๖๙๗.๕๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายสมชาย เอ็มโอช
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

Myok

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายวิชณุ วรรณ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายวรวิทย์ กังสศิริเทียม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายพรชัย มั่นศิริเพ็ญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

ตุลาการผู้แถลงคดี : พันเอก วรศักดิ์ อารีเปี่ยม

